

1503534-48.2021.8.26.0548
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/03/2022

... forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo, para fins de tráfico, 103 eppendorfs de cocaína, pesando 31,5g, sem autorização e ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

Houve confissão extrajudicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os policiais militares ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503534-48.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503534-48.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2303815/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 21268110 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3675/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2303815 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 3675/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2303815/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM CARDOSO PAIVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

WILLIAM CARDOSO PAIVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 12h00min, na Rua Ibrantina Cardona, nº 100, DIC V, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, WILLIAM CARDOSO PAIVA trazia consigo, para fins de tráfico, 103 eppendorfs de cocaína, pesando 31,5g, sem autorização e ou desacordo com determinação legal e

regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 89) e apresentou Defesa Prévia (fls. 94/96). A denúncia foi recebida (fls. 103/105) e o réu foi devidamente citado (fls. 146). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 9/10, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 70/72 positivo para cocaína.

Quando interrogado, na fase inquisitiva, o acusado confessou os fatos. Afirmou ter acabado de receber as drogas para iniciar a comercialização, quando foi abordado pelos policiais militares, não informando, contudo de quem recebeu o entorpecente. Já quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Disse que não estava vendendo as drogas. Contou que após ter visto um rapaz esconder um saco preto em um cano de água, dirigiu-se até o local e pegou a sacola com drogas para si, com intuito de usá-las, sendo posteriormente abordado pelos policiais. A confissão administrativa do réu restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar Péricles Pereira De Barros Junior, em Juízo, afirmou que estava realizando patrulhamento ostensivo de rotina juntamente com seu parceiro de farda, quando nas imediações do bairro DIC V, avistou um indivíduo portando uma sacola em mãos. Aduziu que como se trata de local já conhecido pelo tráfico de entorpecentes, decidiu abordar o acusado, com quem localizou, no interior da sacola, 103 eppendorffs de cocaína. Contou que indagado, o réu confirmou que estava traficando entorpecentes e que ganharia uma quantia pela venda no fim do dia.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Richard Morotti Marchiori, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo, para fins de tráfico, 103 eppendorffs de cocaína, pesando 31,5g, sem autorização e ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

Houve confissão extrajudicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os policiais militares afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram o réu com uma sacola em mãos. Contaram que realizaram a abordagem e localizaram no interior da sacola 103 porções de cocaína. Disseram que ao ser indagado, William confirmou que havia recebido o entorpecente e que iniciaria a venda no local.

Não se pode desmerecer o depoimento dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos,

coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

É sabido que a confissão administrativa pode servir como elemento de convencimento se corroborada por prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É o caso dos autos.

Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apreensão de drogas diversas, divididas em porções individuais, além de dinheiro - Confissão extrajudicial corroborada pelas provas em juízo - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e corretamente - Regime prisional inicial mitigado para o semiaberto - Possibilidade - Apelo parcialmente provido para esse fim. (TJ-SP APL:00131823120128260132SP013182-31.2012.8.26.0132, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 04/08/2015). (Grifei).

TRÁFICO DE DROGAS Confissões extrajudiciais confirmadas por depoimentos testemunhais Condenação, pena e regime do réu Sócrates bem decretados Recurso

desprovido Afastamento dos maus antecedentes da ré Maria, excessivamente antigos Possibilidade de redução da pena e mitigação do regime de desconto da fração remanescente Apelo parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 30016267820138260638 SP 3001626-78.2013.8.26.0638, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 05/10/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/10/2015). (Grifei).

Mais recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Condenação. Pretensão de que seja revertida para absolvição por insuficiência de prova de autoria. Não acolhimento. Prova material (laudo) compatível com a versão da vítima, da testemunha presencial, sua prima, e com a confissão extrajudicial do apelante. Mudança de versão do apelante em juízo que, por isolada, não merece ser acolhida. Alegação de que reataram o convício que é indiferente para a aplicação da lei penal. Condenação mantida. Pena aplicada com correção no mínimo legal. Concessão, contudo, de ofício, do sursis bienal especial com observação de que se trata de benefício (facultatividade). Recurso provido em parte para, mantida a condenação e a pena, aplicar ao apelante o sursis especial" grifei. (Apelação Criminal 0001996-53.2016, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator XISTO RANGEL, julgado e publicado 03 de novembro de 2020).

Também decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS ANÁLISE. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. ESTUPRO VIOLÊNCIA PRESUMIDA TENTATIVA ATIPICIDADE. Ante o preenchimento, pela conduta reputada, dos elementos subjetivo e objetivo do tipo penal versado no artigo 213, combinado com o 224, alínea "a", e com o 14, inciso II, do Código Penal, descabe cogitar de atipicidade. ABSOLVIÇÃO PROVAS AUSÊNCIA. Uma vez lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e no curso da instrução criminal, corroborados por confissão extrajudicial, é imprópria a absolvição por falta de provas. PENA DOSIMETRIA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TENTATIVA. Controvérsia alusiva ao aumento da pena-base ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais, bem assim sobre a fração de diminuição da sanção decorrente do reconhecimento de tentativa, resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, em regra, ilegalidade. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal grifei. (RHC 133930 / PE, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 17/09/2019, Publicação: 02/10/2019, Órgão julgador: Primeira Turma).

Assim, em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Anoto, por fim que embora tenha constado na denúncia, no último parágrafo, a imputação ao réu de violação ao artigo 329, do Código Penal, observa-se ter ocorrido erro material, uma vez que nenhum fato correspondente ao tipo penal em questão foi descrito na denúncia, que apenas discorreu sobre o crime de tráfico de drogas, sendo neste sentido, inclusive a manifestação da nobre Promotora de Justiça.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a agravante da reincidência do réu (fls. 39/43) fica compensada com a atenuante da confissão judicial.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante a reincidência do réu.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu WILLIAM CARDOSO PAIVA a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do código Penal, em face da reincidência do réu (fls. 39/43). Importante consignar que no julgamento do ARE 1.052.700 a Corte Suprema fixou a tese em repercussão geral no sentido de que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.". Tema 972.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário o réu já teria sido agraciado com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, sendo o réu reincidente, demonstrando seu dolo intenso e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir; Quarto, como se trata de crime grave, que fomenta a prática de outros crimes, o estado de liberdade do réu gera perigo à sociedade. Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada.

Decreto a perda de eventuais valores apreendidos, na forma da lei.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA